



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi dell'art. 429 cpc con lettura del dispositivo e della contestuale motivazione a seguito di udienza del 08.04.2023 nella causa iscritta al N. 16460/2022 R.Gen.Aff.Cont

TRA

Parte_1 (c.f. *C.F._1*) elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Bausan 36, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Pecorella e Fabrizio Porciello, dai quali è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti

-RICORRENTE -

Controparte_1 (P. iva *P.IVA_1*), in persona dell'amministratore unico sig. *Controparte_2*, elett.te domiciliata in Napoli, alla via Galleria Umberto I n. 27, presso lo studio dell'avv. Emanuele Di Monte che la rappresenta e l'assiste in virtù di procura in atti

-RESISTENTE-

Oggetto: Pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento – Ripetizione di indebito – Risarcimento del danno in materia locatizia (Cod. SICID *P.IVA_2*).

Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza

FATTO E DIRITTO

Con ricorso, ex art. 447 bis cpc, depositato in data 06.07.2022 e ritualmente notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il sig. *Parte_1* conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, *Controparte_1* per sentir accogliere le seguenti conclusioni:” 1) *Condannare la Controparte_1 ritenutane l'esclusiva responsabilità nella causazione dei danni arrecati all'immobile di proprietà Pt_1 per le causali meglio indicate e descritte in premessa, al pagamento della complessiva somma di € 23.0009,61, così come già quantificato nella consulenza tecnica d'ufficio depositata dall'ing. Per_1 nel ricorso ex art. 669 – bis c.p.c. r.g. 30988/2021, per i*

danni causati all'immobile di Via Cavallerizza 22/23; 2) Condannare la Controparte_1 al pagamento del complessivo importo di € 3.900,00, quali canoni di locazioni non pagati fino all'effettivo rilascio avvenuto in data 09.12.2021, emettendo in corso di causa ingiunzione di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 423 c.p.c. ovvero gradatamente rendendo, all'esito del giudizio, la chiesta statuizione di condanna con la sentenza che definirà il presente giudizio; 3) Condannare la Controparte_1 al pagamento del complessivo importo di € 9.000,00 (pari a tre mensilità), quale risarcimento del danno per non aver potuto il ricorrente godere dell'immobile di sua proprietà mettendolo a reddito per un canone da commisurarsi sulla base di quello corrisposto in forza del contratto di locazione già in essere dalla società resistente fino alla data del primo accesso per la consulenza tecnica avvenuto in data 09.02.2022; 4) Condannare la Controparte_1 al pagamento di tutte le spese sostenute per il ricorso ex art. 669 – bis c.p.c. (consulente tecnico di parte, consulente d'ufficio, contributo unificato e marca da bollo) per il complessivo importo di € 2.972,65; 5) Condannare la Controparte_1 al pagamento delle spese di lite competenze legali per il giudizio di accertamento preventivo introdotto ex art. 669 – bis c.p.c. ”.

Deduceva all'uopo:

che era proprietario dell'appartamento sito in Napoli, alla Via Cavallerizza n. 22, riportato all'NCEU del Comune di Napoli, alla Sez. CHI, foglio 16, p.lla 87, sub. 97, Cat. C/1;

che il suddetto immobile veniva concesso in locazione, per uso diverso, alla Controparte_1 con scrittura privata del 23.11.2020, regolarmente registrata all' Organizzazione_1 in data 15.12.2020;

che al momento della consegna l'immobile era in perfetto stato locativo;

che la società si rendeva morosa nel pagamento di alcuni canoni di locazione per cui l'istante adiva il Tribunale di Napoli con procedimento di convalida di sfratto per morosità;

che la conduttrice a seguito di detta iniziativa decideva di rilasciare l'immobile in data 09.12.2021;

che all'atto della riconsegna l'immobile presentava difformità rispetto allo stato di consegna e danni per l'esecuzione di lavori effettuati dal conduttore in assenza dell'autorizzazione del locatore;

che, in particolare, l'istante riscontrava la rimozione del parquet, l'apposizione di un motore di aspirazione, la creazione di un nuovo bagno con relativa tubazione, la rimozione della porta di ingresso, nonché delle vetrine nel passetto all'ingresso, la rimozione dei condizionatori e dell'illuminazione e la presenza di materiale di risulta stipato nel bagno;

che avendo interesse ad eseguire con urgenza i lavori di ripristino dell'immobile e ad accertare l'entità dei danni arrecati allo stesso, l'istante proponeva, in data 29.12.2021, ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 - bis c.p.c. (R.G. 30988/2021);

che con perizia depositata in data 26.04.2022 il CTU ing. Persona_2 riconosceva la sussistenza dei danni lamentati dall'istante, quantificandoli in € 14.006,31;

che la Parte_2 si rendeva morosa nel pagamento del canone di locazione del mese di novembre 2021 e di 09 giorni del mese di dicembre 2021, per un ammontare complessivo di € 3.900,00 (€ 3.000,00 per il mese di novembre e 900,00 per il mese di dicembre);

che l'istante aveva potuto mettere a reddito l'immobile solo a seguito del primo accesso della consulenza tecnica, avvenuto in data 09.02.2022.

che parte ricorrente reclamava il rimborso dei costi del procedimento ex art 696 bis cpc

In data 27.01.2023 (tardivamente rispetto ad udienza fissata nel 30/1/2023) con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale eccepiva l'infondatezza della domanda essendovi stata autorizzazione del proprietario alla realizzazione dei lavori effettuati nell'immobile. Eccepiva, inoltre, che egli aveva avanzato domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del locatore (con raccomandata dl 29/10/2021) per non essere l'immobile idoneo all'uso pattuito e di avere per tale motivo deciso di interrompere i pagamenti dal mese di novembre 2021, tanto è vero che l'immobile era stato messo a disposizione del proprietario in data 24.11.2021 e, quindi, alcun canone era dovuto per i mesi di novembre e dicembre 2021. Inoltre la difformità riscontrata in sede di procedura ex art 696 cpc era dovuta alla brusca interruzione di lavori che erano necessari per rendere l'immobile idoneo alla destinazione d'uso concordata tra locatore e conduttore. Il resistente contestava inoltre, in punto di *quantum* la cifra richiesta. Eccepiva inoltre che essendovi autorizzazione ai lavori da parte della proprietà non poteva gravare l'onere sul conduttore di riportare in pristino lo stato dei luoghi.

La società convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: *"1) Accertare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione e per l'effetto, sospendere il giudizio concedendo termine per l'esperimento del tentativo di mediazione ex D. Lgs n. 28/2010; 2) Accertare e dichiarare l'infondatezza totale della pretesa del ricorrente per i motivi espressi in fatto e in diritto e per l'effetto, rigettare la domanda; 3) In via subordinata, accertare e dichiarare l'infondatezza parziale della domanda e per l'effetto, rideterminare il quantum dovuto dalla resistente, limitandolo alla somma di cui alla perizia o alla minor somma ritenuta di giustizia, autorizzando la compensazione parziale della stessa con quanto versato dalla resistente a titolo di deposito cauzionale e non ancora restituito; 4) In ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore della resistente".*

Il Giudice, all'udienza del 16.01.2023 assegnava il termine di 15 gg. per l'esperimento del tentativo di mediazione, ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. 28/2010. L'attore presentava istanza per la mediazione

innanzi all'organismo *Org_2* il quale si concludeva con il verbale negativo del 29.03.2023, per impossibilità di addivenire ad un accordo.

Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 02.10.2023, in sede di interrogatorio formale, veniva ascoltato il Sig. *Controparte_2*, il quale dichiarava:

ADR:” *Da quando è stata costituita la società io sono il legale rappresentante e ho firmato il contratto di locazione*”.

ADR capo 1 del Ricorso:” *Non è vero, l'immobile non era in perfetto stato locativo ma riconosco la documentazione fotografica che mi viene esibita. L'immobile abbisognava di lavorazioni da farsi per renderlo idoneo all'uso perché doveva essere adibito a pizzeria e di ciò se ne parlò in fase di stipula*”.

ADR capo 2 del Ricorso: “*Non è vero*”.

ADR capo 3 del Ricorso: “*E' vero e ricordo che fu data una delega all'avv. Di Monte per firmare il verbale di rilascio*”.

ADR capo 4 del ricorso: “*È vero che non abbiamo dato il canone di novembre e quello relativo ai nove giorni di dicembre 2021 perché abbiamo ritenuto di compensare detti canoni con il deposito cauzionale di due mensilità già depositato*”.

Il Giudice rinviava all'udienza dell'08.04.2024 per lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ex art. 429 cpc.

La causa viene decisa all'udienza dell'08.04.2024.

La domanda attorea è procedibile per intervenuta mediazione esperita con esito negativo, come documentato in atti.

Tanto esposto la domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposte.

Non compete a questo giudice entrare nel merito delle vicende della trascorsa locazione, in quanto vi è separato giudizio (tuttora in corso) in cui si dibatte tra le parti se la locazione di cui è causa si sia risolta per eventuale colpa della parte locatrice e/o colpa della conduttrice.

L'unica domanda che viene in questa sede in esame concerne i danni riscontrati all'immobile in sede di rilascio per violazione da parte del conduttore dell'obbligazione ex art 1590 cc.

E' certo invero che per comune volontà della parti vi è stato il rilascio il 9/11/2021 (cfr verbale in atti).

Nella fattispecie in esame, in merito alle condizioni dell'immobile all'atto del rilascio nel verbale di riconsegna dell'immobile, del 09.12.2021 si legge : “*le parti (...) rilevano concordemente quanto*

segue in relazione alle attuali condizioni dell'immobile :Si allegano le foto prodotte ed effettuate in fase di accesso. L'immobile risulta evidentemente difforme rispetto a stato di consegna. Pavimentazione rimossa , apposizione motore retro, soppalco ed altezza variate, stanza (bagno) aggiunta, porta ingresso rimossa , vetrine rimosse condizionatore illuminazione rimosse”.

Orbene è provato che al momento della stipula della locazione l'immobile era di categoria catastale C1 e si trovava nelle condizioni raffigurate nelle fotografie allegate da parte ricorrente (cfr allegato 2 al ricorso), fotografie riconosciute in sede di interrogatorio formale dal resistente; è incontestato che in precedenza l'immobile fosse adibito a negozio di cartoleria mentre la resistente chiedeva di prendere l'immobile in locazione per l'uso “somministrazione di alimenti e bevande ristorazione pub e pizzeria”(art 6) . Nell'art. 8 è stabilito che *“Il conduttore sopporterà, direttamente, tutte le spese relative alle opere necessarie all’adattamento dell’immobile alle sue specifiche esigenze, le quali dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzate dal locatore. Ogni addizione o modifica, o miglioramento che non possa essere tolta senza danneggiare l’immobile non potrà essere effettuata dalla parte conduttrice senza la preventiva autorizzazione scritta del locatore._Ogni addizione, modifica o miglioramento che non possa essere tolta senza danneggiare l’immobile non potrà essere effettuata dalla parte conduttrice senza la preventiva autorizzazione scritta del locatore. In mancanza di detta autorizzazione ogni addizione, modifica o miglioramento resterà a beneficio dell’immobile senza che nulla sia dovuto al conduttore, che se ne assumerà interamente le spesa, esonerando il locatore da ogni e qualsiasi compenso al riguardo(...)”*.

Le parti nel contratto si mostravano consapevoli (entrambe) che l'immobile abbisognava di lavori per l'uso a cui era deputato come comprovato nella locuzione contenuta nell'articolo 12) , laddove in punto di deposito cauzionale era fatto espresso riferimento *“(...)ai lavori di ristrutturazione già eseguiti e ulteriormente da eseguirsi”*.

Anche a ritenere che *“L’immobile abbisognava di lavorazioni da farsi per renderlo idoneo all’uso perché doveva essere adibito a pizzeria e di ciò se ne parlò in fase di stipula”* (cfr interrogatorio formale del legale rappresentante della parte resistente) , dopo poco tempo dall'inizio della locazione, decorrente dal 01/02/2021 e precisamente il 9 dicembre 2021, mentre i lavori di ristrutturazione erano ancora in essere, le parti in causa si contestavano reciproche inadempienze e decidevano di porre fine alla locazione in essere con il rilascio dell'immobile avvenuto il 9 dicembre 2021.

Poiché in base all'articolo 8 del contratto ogni audizione, modifica o miglioramento che non potesse essere tolta senza danneggiare l'immobile necessitava di autorizzazione scritta del locatore (mancante nel caso specifico) e poiché in base all'articolo 7 del contratto di locazione il conduttore si era impegnato a riconsegnare l'immobile nel medesimo stato in cui lo aveva ricevuto, non appare

giustificato il contegno del conduttore che in sede di riconsegna lasciava l'immobile nelle condizioni raffigurate nelle fotografie allegate al procedimento ex articolo 696 CC(avente numero 30988/2021RG).

In altri termini nel caso di specie, dalle previsioni del contratto di locazione, ovvero del regolamento contrattuale che ha forza di legge tra le parti, emerge la consapevolezza del locatore in ordine alla necessità, da parte del conduttore, di realizzare lavori di adeguamento dell'immobile all'uso convenuto. Trattandosi, di un locale adibito precedentemente a negozio di cartoleria , era evidente, oltre che dichiarata espressamente nel corpo del contratto, la necessità di effettuare lavori di adattamento dell'immobile alla nuova destinazione.

Dal tenore letterale del contratto, emerge, altrettanto chiaramente, che ogni specifica modifica (addizione non separabile) all'immobile necessitava della preventiva autorizzazione scritta del proprietario, autorizzazione che nel caso di specie difetta, come attestato dal CTU Ing. **Per_1** nella perizia depositata in data 26.04.2022.

Invero, alle pagine 6-7 dell'elaborato peritale, si legge: “(...)La **Controparte_1** ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria che hanno interessato integralmente l'immobile presumibilmente al fine di organizzare la propria attività commerciale: in particolare sono state sostituite le pavimentazioni, create camere d'aria con pannellature in cartongesso alle pareti, ricavato un nuovo locale bagno ed antibagno all'interno e rifatti gli impianti tecnici (elettrico, climatizzazione, estrazione per ricambio d'aria, igienico-sanitario).**Le opere descritte al punto precedente appaiono allo stato non ancora concluse**, in particolare per le opere di finitura ed impiantistiche. Al contrario sono concluse le opere murarie relative alle tramezzature, ai pavimenti ed ai rivestimenti del locale servizi, agli impianti idrico-sanitari. Appare doveroso sottolineare che le opere suddette necessitano di una pratica urbanistica (CILA asseverata) conforme agli strumenti urbanistici vigenti. Il sottoscritto CTU ha formalmente richiesto in sede di accesso del 09.02.2022 e con PEC del 14.03.2022 alla parte convenuta copia della pratica urbanistica adottata, ricevendo dall'avv. Di Monte il 16.03.2022 la documentazione della CILa asseverata n. 1545_2021 presentata il 22.03.2021 a firma dell'arch. **Persona_3** (cfr. allegato n. 2). Dall'esame della documentazione si evince che la richiesta è stata presentata da parte della **Controparte_1** nella persona del rappresentante legale sig. [...] **CP_2** . Si fa rilevare che nella comunicazione di inizio lavori (modello Cil.a) viene erroneamente dichiarato alla pag. 2 dalla **Controparte_1** di avere titolarità esclusiva di presentazione della pratica edilizia in qualità di usufruttuario, non allegando alcun documento che ne attesti la titolarità. A tale proposito si evidenzia che la stessa Cila manca inoltre:

1. della documentazione catastale (visura e planimetria) che ne attesti l'allineamento con lo stato dei luoghi;

2. del parere della Soprintendenza archeologica in quanto l'immobile ricade in zona vincolata.

La ^{Org} non è stata ancora chiusa in quanto i lavori indicati, nonostante siano in gran parte conclusi, non sono collaudabili e pertanto, essendo oramai risolto il contratto di locazione, andrà necessariamente chiusa con lavori sospesi per istruire successivamente una nuova ^{Org} che farà riferimento quale stato di fatto a quello di progetto della precedente ^{Org} ”.

Noi consegue che, sebbene debba ritenersi che vi sia stata un'autorizzazione verbale preventiva all'esecuzione dei lavori edili, nondimeno le opere effettuate ed in particolare le addizioni non separabili non sono state specificamente autorizzate per iscritto dal proprietario ^{Pt_1} (ex art 8 contratto) , mentre il conduttore si è dichiarato falsamente usufruttuario nella CILa assereverata e non ha realizzato le opere con le dovute condizioni di legge (documentazione catastale e parere della Soprintendenza archeologica).

Inoltre l'aver interrotto le opere edilizie con lavorazioni *in itinere* ha esposto la proprietà ad una chiusura della ^{Org} a con lavori “sospesi” e a riprendere le lavorazioni con una nuova ^{Org} (pg 7 CTU) nonché a dover sanare da un punto di vista urbanistico le lavorazioni effettuate.

È sintomatica l'assenza di autorizzazione del locatore all'effettuazione di quelle specifiche modifiche da parte della conduttrice la quale, diversamente, non avrebbe avuto la necessità di dichiarare una qualità non posseduta.

La ^{Controparte_1} non soltanto ha effettuato modifiche strutturali importanti in assenza di espresso consenso scritto del locatore, ma ha, altresì, sospeso la ristrutturazione (ritenendo il locale non idoneo all'uso convenuto) e lasciando il cantiere aperto con lavori da finire . Ciò, indubbiamente, ha comportato per il locatore un danno come indicato dal CTU alle pagine 9 e ss : “Le indagini sui luoghi hanno permesso di affermare che allo stato sono ancora presenti in maniera diffusa i danni indotti nell'immobile per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione non ultimati. Si riporta di seguito in dettaglio quanto rilevato:

a. la preesistente pavimentazione in legno è stata sostituita con un pavimento in gomma allo stato solo poggiato sul massetto e privo di sigillature lungo il perimetro che ne assicurino la perfetta tenuta; b. sono state create tramezzature in laterizio per il nuovo locale servizi nel secondo vano, completo di impianto idrico sanitario e impianto di areazione forzata; c. il nuovo bagno all'interno del negozio risulta privo degli apparecchi igienici e rubinetterie, oltre le porte di accesso; d. sono state montate lungo il perimetro del negozio pannellature di cartongesso alle pareti con lo scopo di creare una

camera d'aria, nella cui intercapedine sono state alloggiate le tubazioni del nuovo impianto elettrico; e. il secondo vano è stato controsoffittato con pannellature in cartongesso; f. il nuovo impianto elettrico appare incompleto con i soli conduttori infilati nelle tubazioni e cassette prive di frutti; lo stesso quadro elettrico è rappresentato dal solo armadio contenitore senza interruttori e differenziali; g. l'impianto di climatizzazione è anch'esso incompleto in quanto privo delle apparecchiature interne ed esterne; h. è stato montato un aspiratore a muro per ricambio d'aria praticando una foratura nella muratura perimetrale del fabbricato; i. L'ingresso dalla via Cavallerizza a Chiaia è stato privato delle vetrine espositive e delle porte di accesso vetrate; j. Il locale bagno a servizio del negozio con accesso indipendente dal cortile condominiale appare integralmente occupato con detriti provenienti dalle demolizioni e materiali di lavorazione (...)".

Si rimanda alle fotografie allegate all'elaborato peritale in sede di atp .

In punto di diritto è noto che il conduttore deve restituire la cosa nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, secondo la descrizione a suo tempo fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso in conformità del contratto ovvero dovuto a vetustà (art. 1590, 1° e 3° comma c.c.). Nel caso di specie, tale obbligo risulta, altresì, sancito all'art. 7 del contratto di locazione.

L' art. 1590, 1° e 3° comma c.c., quindi, richiede, in primo luogo, un confronto tra le condizioni dell'immobile al momento della consegna con quelle del momento della restituzione, per constatare se, nel corso del rapporto locatizio, si siano verificati danni, salvo poi a determinare su chi faccia carico la loro eliminazione. Se all'atto della consegna non è stata fatta alcuna descrizione, si ha la presunzione che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione (art. 1590, 2° comma c.c.). Nessuna presunzione è stata, invece, posta per il momento della riconsegna, sicché se non si proceda ad accertare eventuali danni alla cosa locata, non si presume che essa sia stata restituita in buono stato locativo ed il locatore, ancorché abbia tralasciato di constatare all'atto della riconsegna l'esistenza di danni cagionati dal conduttore, ha sempre diritto a chiederne il risarcimento sino a quando la relativa azione non sia estinta per prescrizione o per rinuncia (cfr. Cass. 19-12-1949 n. 2621, 11-4-1972 n. 1118). Quanto ai danni risarcibili, sono esclusi dall'obbligo della riparazione (e quindi non può ipotizzarsi alcun risarcimento in caso di omissione da parte del conduttore) i danni che consistono in un deterioramento o in un consumo derivanti dall'uso in conformità del contratto ovvero dovuti a vetustà. Ciò in quanto la norma dettata dagli artt. 1576, 1° comma, e 1609 c.c., secondo la quale le riparazioni di piccola manutenzione devono essere eseguite, nel corso del rapporto, dal conduttore a sue spese, non comporta che il conduttore sia tenuto, al momento del rilascio, ad eliminare a sue spese le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per l'uso fattone durante la durata del contratto in conformità di questo e con l'impiego di una media diligenza, giacché il deterioramento derivato da tale

uso si pone come limite all'obbligo del conduttore di restituire la cosa, al termine del rapporto, nello stato in cui l'aveva ricevuta (Cass. 28-11-88 n. 6408, 8-2-90 n. 880): il legislatore ha voluto indicare insomma quel decadimento che l'uso di un immobile necessariamente comporta, sulla considerazione che il locatore non può pretendere di "riavere la cosa locata come se non fosse stata locata" in quanto altrimenti il conduttore vedrebbe limitato il proprio diritto al godimento. Occorre, quindi, far riferimento ad un uso normale, rispondendo il conduttore del deterioramento per un uso della cosa difforme da quello pattuito, ma non del cattivo stato locativo conseguente ad un uso in conformità del contratto (Cass. 28-11-88 n. 6408). Qualora danni non riconducibili a vetustà o a deterioramento dovuto all'uso siano riscontrabili, l'art. 1588 c.c. pone una presunzione generica di colpa a carico del conduttore, con la conseguenza che questi ha l'onere di offrire la prova liberatoria, vale a dire la prova che l'evento si è verificato per causa a lui non imputabile (Cass. 26-4-72 n. 1305). Invero, l'art. 1590 c.c. sancisce un obbligo, di natura contrattuale, che diviene attuale alla scadenza del contratto, o al momento dell'eventuale scioglimento anticipato; il locatore è tutelato dal diritto al risarcimento del danno da inesatta riconsegna con riguardo alle spese per le riparazioni ed alle perdite subite per la ritardata disponibilità del bene, quest'ultima sempre lesiva del patrimonio del locatore (arg. ex art. 1591 c.c.; Cassazione civile 2 marzo 1995 n. 2445). Salve diverse disposizioni contenute nel contratto di locazione, l'art. 1590 c.c. contiene perciò un sistema di regole legali che modulano l'obbligazione di riconsegna della cosa locata. Si osserva in proposito che, per la delimitazione del deterioramento conseguente all'uso della cosa, va fatto ricorso ad un criterio di normalità della *deminutio*. Con ciò si vuol dire che il godimento, valutato socialmente, e cioè tipicamente, "normale" della cosa locata, comporta un danneggiamento oggettivo minimo, non imputabile al conduttore (si fa l'esempio dei chiodi piantati per i quadri o delle barre apposte per i tendaggi). D'altra parte, come giustamente si nota in dottrina, il locatore riceve un corrispettivo per il godimento che cede, e non potrebbe ragionevolmente pretendere la restituzione della cosa locata come se non fosse stata proprio locata, o meglio, come se non fosse stata affatto goduta dal conduttore. Il conduttore, peraltro, "ai sensi degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., al termine della locazione ed all'atto della riconsegna dell'immobile, ha l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 05/02/2014, n. 2619). Nondimeno va fatta applicazione del principio espresso dalla recente Cass sez. 3, ordinanza n. 8526 del 06/05/2020 secondo cui *"L'inadempimento o l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale è di per sé un illecito, ma non obbliga l'inadempiente al risarcimento se, in concreto, non è derivato un danno al patrimonio del creditore, neppure nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1590 c.c. Ne consegue che il conduttore non è tenuto al risarcimento se dal deterioramento*

della cosa locata, superiore a quello corrispondente all'uso della stessa in conformità del contratto, per particolari circostanze non è conseguito un danno patrimoniale al locatore. (Nella specie, la riconsegna era avvenuta per consentire che l'immobile, destinato ad attività alberghiera, fosse sottoposto a ristrutturazione, sulla quale il deterioramento non aveva avuto alcuna incidenza economica)”).

Dovendo essere decisa la presente controversia alla luce dei suddetti principi, deve essere, in primo luogo, evidenziato che il CTU, ha effettuato un raffronto delle fotografie dell'immobile antecedenti la locazione che comprovano le “condizioni di un negozio in attività con impianti (elettrico e climatizzazione) completi e funzionanti, con corpi illuminanti e quadro elettrico. La stessa pavimentazione è in listoni in legno normalmente mantenuti. Le pareti sono rivestite con pannellature in legno rivestito in laminato con reggimensole per esposizione ed i soffitti sono tinteggiati. L'ingresso su Via Cavallerizza presenta vetrine su entrambi i lati del vano di accesso. Le operazioni in sede di accesso testimoniano la sussistenza delle rilevanze sollevate dalla parte ricorrente in merito ai danni subiti per i lavori di ristrutturazione non ultimati dalla convenuta. Si ritiene opportuno rilevare che allo stato sono presenti variazioni distributive interne con la creazione di un nuovo bagno eseguite in conformità di una ^{Org} Asseverata: l'esame della documentazione fornita dalla parte convenuta ha altresì permesso di riscontrare la mancanza dell'atto di assenso ai lavori da parte del proprietario sig. ^{Parte_1} e del parere della Soprintendenza Archeologica, ricadendo l'immobile in zona sottoposta a vincolo ai sensi dell'art. 58 della Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli concernente: Centro Storico – Zona orientale e Zona nord-occidentale DPGR 323 dell'11 giugno 2004 (...). Il CTU alle pagine 12 -13- 14 ha illustrato i lavori a farsi per ripristinare lo stato dei luoghi (Le categorie di lavoro individuate, di seguito elencate, sono essenzialmente di carattere edile: ➤ Spostamento materiali presenti all'interno del negozio; ➤ Rimozione della controsoffittatura in cartongesso nel secondo vano e delle pannellature in cartongesso alle pareti; ➤ Demolizione delle pareti, comprensiva delle mattonelle di rivestimento, dei nuovi locali servizi nella seconda camera, comprensivo del trasporto a rifiuto del materiale di risulta; ➤ Ripristino dell'impianto elettrico e di climatizzazione; ➤ Preparazione e tinteggiatura con idropittura del soffitto e delle pareti. Rimozione della pavimentazione in gomma e fornitura in opera di parquet in legno(...)).

Tali lavori sono stati stimati in euro **11.706,31 + Iva** , e tale è l'importo necessario per gli interventi di ripristino dell'immobile danneggiato per uso improprio del conduttore e per il rilascio dello stesso con lavorazioni edili *in itinere* . A tale importo vanno aggiunte € **2.300,00** per spese necessarie per la chiusura della precedente cila apertura di nuova cila e chiusura della nuova cila come illustrato alla

pagina 14 della consulenza. L'importo di euro 2.300/00 comprende euro 144/00 per spese vive (bolli e diritti) esenti da IVA a cui vanno aggiunti ulteriori euro 56 per spese esenti iva per la pratica DOCFA mentre le competenze professionali del tecnico che deve curare le pratiche al comune ed alla Soprintendenza archeologica, di predisposizione com per chiusura cila, apertura nuova cila, predisposizione com per chiusura seconda cila, DOCFA ed ape possono stimarsi in residui euro 2.100/00, precisando che solo sull'importo di euro 2.100/00 può essere considerata l'Iva e la cassa.

Per quanto concerne l'Iva va affermato che in base a Cass sez. 2 -, ordinanza n. 22580 del 19/07/2022 *“In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e consequenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta; diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione.*

Poiché non risulta che **Parte_1** (locatore) sia imprenditore commerciale che abbia la possibilità di portare in detrazione l'iva corrisposta sulle prestazioni di servizi inerenti all'attività d'impresa, come quelle necessarie alla riparazione di un bene strumentale, si ritiene di riconoscerla ha sui lavori stimati dal CTU(euro 11.706,31) nella misura di legge del 22%.

Viceversa per quanto concerne l'importo stimato dal CTU in euro 2.300/00, l'Iva e la cassa va riconosciuto sul minor importo di euro 2.100/00 perché l'importo di euro 2.300/00 stimato dal CTU comprende almeno 200 euro di spese esenti iva (bolli e costi vivi per il modello com e per la docfa)

Pertanto il risarcimento va così determinato:

- euro 11.706,31 (spese per lavorazioni stimate dal CTU)oltre IVA al 22 % (pari ad euro 2.575,38) per un totale di € 14.281,69;
- € 2.100/00+ cassa (al 4 % per euro 84/00) ed Iva al 22 % su euro 2.184/00 (pari ad euro 480,48) per un totale di euro 2.664/48;
- € 200 per costi tecnici come sopra indicati esenti Iva;

A tali importi va aggiunto il danno da lucro cessante per il tempo (60 giorni) necessario a ripristinare l'immobile ed a ottenere le necessarie autorizzazioni quantificato in euro 6.000/00 prendendo come base di riferimento il canone locatizio.

Va inoltre accolta la domanda attorea di condanna del conduttore al pagamento dei canone di locazione del mese di novembre 2021 e di 9 giorni del mese di dicembre 2021 per euro 3.900/00. Invero, [...]

CP_2, legale rappresentante della **Controparte_1** in sede di interrogatorio formale ha

dichiarato che la società non provvedeva a versare il canone di novembre 2021 e quello relativo a 9 giorni di dicembre 2021 ritenendo di compensarlo con il deposito cauzionale.

Non va accolta viceversa la richiesta di ulteriori poste risarcitorie per complessive euro 9.000 come ulteriore lucro cessante (sino alla data del primo accesso del CTU) posto che la necessità di effettuare una consulenza tecnica ex articolo 696 CC attiene all'onere della prova del danno gravante su parte attrice ex art 2697 cc che era tenuta a dimostrare quali fossero le condizioni all'atto del rilascio e le opere a farsi per poter reclamare qualsiasi forma di risarcimento.

Va del resto affermato che i rapporti tra le parti si sono manifestati tesi sin dall'origine in quanto in forza della trascorsa locazione la società *Controparte_1* ha posto in essere imponenti lavori che comunque non le hanno consentito di iniziare qualsivoglia tipo di attività nell'immobile locato e che sono oggetto di valutazione in separato giudizio pendente tra le parti.

Ciò sta a significare che la stessa parte attrice *Pt_1* una volta che i rapporti con il conduttore si erano incrinati, poteva rendersi parte diligente ove lo riteneva per effettuare la ricognizione dei lavori *in itinere* ancor prima del formale rilascio.

Per le suesposte considerazioni va accolta in parte la domanda dell'attore per complessivi euro 27.046,69 (14.281,69+2.664,48+200+6.000+3900)importo da cui va detratto per compensazione impropria quello versato come deposito cauzionale (€ 6.600,00) e per l'effetto va pronunciata condanna di parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di euro 20.446,17 oltre interessi legali dal 9/12/2021 (data di rilascio) al saldo .

Tanto in ragione di quanto affermato da Cass n. 33872 del 17/11/2022 secondo cui *“In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo”*.

Le spese di lite e di mediazione del presente fascicolo e le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo numero 30988/2021 RG vanno compensate per un terzo (in ragione del limitato accoglimento della domanda e del riconoscimento della compensazione impropria rispetto al deposito cauzionale) mentre per i residui due terzi seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in virtù del D.M. 55/2014 e del D.M. 37/2018 e del DM 147/2022

Le spese di CTU liquidate con decreto del 28/04/2022 al c.t.u., ing. *Persona_2*, per la somma di € 1.636,53 (200/00 vacanze), oltre accessori di legge ed € 110,00 per spese vive nel

procedimento di accertamento tecnico preventivo numero 30988/2021 RG cadono definitivamente per 1/3 a carico di parte attrice e per 2/3 a carico del convenuto che va condannato a rimborsare all'attore i due terzi delle spese anticipate al CTU . Anche le spese della CTP di parte vanno liquidate come in dispositivo nella misura di 2/3 a carico di parte resistente facendosi applicazione dei principi sanciti da Cass 21402 del 06/07/2022 secondo cui *“In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento e Cass n. 30854 del 06/11/2023 secondo cui “Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate”.*

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Accoglie in parte la domanda attorea nei limiti di cui in motivazione ;
2. Condanna Controparte_1 al pagamento in favore di Parte_1 di € 20.446,17 oltre interessi legali dal 9/12/2021 data di rilascio al saldo .
3. Compensa per un terzo le spese di lite e mediazione del presente procedimento e condanna Controparte_1 al pagamento in favore di Parte_1 dei residui due terzi delle spese di lite del presente procedimento che si liquidano in Euro 400/00 per esborsi, euro Euro 4.000/00 per compenso, oltre rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge;
4. Compensa per un terzo le spese di lite del procedimento avente numero 30988/2021 RG e condanna Controparte_1 al pagamento in favore di Parte_1 dei residui 2/3 che si liquidano in Euro 200/00 per esborsi, euro 318/00 per spese di consulenza di parte, Euro 1.600/00 per compenso, oltre rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge ;
5. Pone le spese di CTU liquidate , con decreto del 28/04/2022 al c.t.u., ing. Persona_2 nel procedimento di accertamento tecnico preventivo numero 30988/2021 RG definitivamente per 1/3 a carico di parte attrice e per 2/3 a carico di CP_1

Controparte_1 che va condannata a rimborsare a *Parte_1* i due terzi delle spese anticipate al CTU .

Napoli 08.04.2024

Il Giudice

(dott.ssa Renata Palmieri)